



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS – ANNO 2027 (CON EVENTUALE PROROGA AL I° SEM. 2028) - GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DELLE FUNZIONI TECNICHE - PRESA D'ATTO INCOMPATIBILITA' DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E AVOCAZIONE DELL'APPROVAZIONE.

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTE la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la sottoscritta Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.);

VISTE la propria Determinazione n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

la propria Determinazione n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030, all'Ing. Carlo Capuzzi;

VISTI il vigente Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 745/2026, in cui il Servizio in oggetto è inserito con il codice S92137340920202500001;

la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 674 del 20/04/2026, con è stato incaricato il Geom. Martino Atzeni come progettista del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 677 del 21/04/2026, con lo stesso ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027"; la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1010 del 27/05/2026, con cui è stato approvato il progetto del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027", redatto dal Geom. Martino Atzeni;
DATO ATTO	che, all'approvazione del progetto del Servizio, fa seguito l'avvio della procedura di gara con l'adozione della determina a contrarre, che è anche la fase in cui il Dirigente responsabile approva la proposta del RUP per la costituzione del gruppo di lavoro incaricato delle funzioni tecniche;
VISTA	la nota protocollo interno 22727 del 20/05/2026, avente come oggetto la "Individuazione del Responsabile Unico del progetto e dei responsabili di Fase - Servizio Tecnico";
PRESO ATTO	che il Direttore del Servizio Tecnico ha dovuto ripartire tra i dipendenti del Servizio gli incarichi di RUP e Responsabile di fase del dipendente Raffaele Carlini, dopo la sua cessazione dal servizio, considerando le competenze, gli incarichi già attribuiti ed il numero dei dipendenti; che solo in pochi casi particolari, per lo stato di avanzamento del procedimento o per la sua complessità, ha mantenuto in capo a sé la funzione di RUP, tra cui quello in oggetto; che la coincidenza tra il ruolo di Dirigente responsabile e quello di RUP, determina una evidente incompatibilità per l'attribuzione e la successiva liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23, segnalata dallo stesso Dirigente nella nota 22727/2026, incompatibilità che riguarda anche il Direttore Amministrativo, Direttore ad interim del Servizio che gestisce la fase della gara d'appalto, che nella sua funzione di coordinamento poteva essere individuato come sostituto per l'adozione di questo atto;
RICHIAMATI	il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 78 /2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 45 che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

l'atto di "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023", approvato con Deliberazione G.R. n. 39/11 del 10/10/2024 e recepito dall'ARPAS con propria Determinazione n. 2437/2024, ed in particolare l'art. 4 che demanda al RUP la formulazione della proposta di individuazione dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di ciascun contratto;

VISTO

l'Allegato A) alla presente Determinazione, proposto dal RUP, in cui sono indicate le funzioni e le percentuali spettanti dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, per le diverse fasi del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";

RITENUTO

opportuno prendere atto dell'incompatibilità tra il ruolo di Dirigente responsabile e quello di RUP del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027", per l'attribuzione e la successiva liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23, segnalata dallo stesso Dirigente nella nota 22727/2026;

avocare a sé l'adozione degli atti per l'attribuzione e la successiva liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23 del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";

approvare l'Allegato A) alla presente Determinazione, proposto dal RUP, in cui sono indicate le funzioni e le percentuali spettanti dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, per le diverse fasi del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";

DATO ATTO

che la sottoscritta Direttrice Generale non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

Per le motivazioni sopra espresse che debbono intendersi richiamate,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dell'incompatibilità tra il ruolo di Dirigente responsabile e quello di RUP del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027",



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

per l'attribuzione e la successiva liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23, segnalata dallo stesso Dirigente nella nota 22727/2026;

2. DI AVOCARE a sé l'adozione degli atti per l'attribuzione e la successiva liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23 del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";

3. DI APPROVARE, su proposta dal RUP, l'Allegato A) alla presente Determinazione, in cui sono indicate le funzioni e le percentuali spettanti dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, per le diverse fasi del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on - line del sito istituzionale.

Siglato da :

CARLO CAPUZZI



Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
07/07/2026 09:44:42